

## 주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공공개발사업 건설공사 공정관리 부적정
2. 소관부점 : 공공개발기획처, 수도권동부개발처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

공공개발기획처는 공공개발업무 관련 제도개선을 총괄하고, 남부개발처 등 4개 건설부점은 공공개발업무세칙 제3장에 따라 공공개발사업에 필요한 건설사업관리, 건설공사 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

기획재정부 예규 「공사계약일반조건」(이하 “일반조건”이라 한다) 제47조의3, 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(이하 “집행기준”이라 한다) 제9장 계약 일반조건 등에 따르면 계약상대자(시공사)는 자신의 책임있는 사유로 실행공정률이 계획공정률에 비해 10% 이상 지연되거나, 골조공사 등 주된 공사의 시공이 1개월 이상 중단된 경우 즉시 이를 해소하기 위한 시공계획서를 제출하여야 하며,

발주청은 제출한 계획서를 검토하고 필요한 경우 보완을 요구할 수 있고, 계약상대자와 상호 협의하여 상기 내용을 조정하거나 새로운 내용을 추가할 수 있으며, 시공계획서를 제출 또는 보완하지 않거나 정당한 이유 없이 계획서대로 이행하지 않을 경우 계약의 해제 및 해지를 할 수 있다.

또한, 국토교통부 고시 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침」(이하 “업무수행지침”이라 한다) 제64조, 제94조, 제143조 내지 제146조에 따르면<sup>1)</sup> 건설사업관리기술인(이하 “CM단”이라 한다)은 매주 또는 매월 정기적으로 공사 진도를 확인하여 공사의 부진 여부를 검토해야하며,

계획공정 대비 월간 공정실적이 10%이상 지연 되거나 누계공정 실적이 5%이상 지연될 때에는 시공자로 하여금 부진공정 만회대책 수립을 지시하여야 하고, 공사 진척실적 지속 부진 시 수정 공정계획 수립의 필요성을 검토하여야 하며, 시공자로부터 수정 공정계획을 제출받아 5일 또는 7일 이내 검토·승인하고 공사감독자에게 보고하여야 한다.

특히, 공사감독자는 시공사가 제출한 부진공정 만회대책을 검토·확인하고 이행상태 점검 및 정상공정을 회복할 수 있도록 조치하여야 한다.

한편, 기획재정부 「정부 입찰·계약 집행기준」(이하 “집행기준”이라 한다) 제34조에 따르면 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있으며, 하수급인에 대한 선금지급계획을 제출하도록 하여야 한다고 되어 있고,

집행기준 제38조에 따르면 수급인이 정당한 사유 없이 선금 수령일로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분하지 않거나 선금지급 조건을 위배하는 등의 경우 지체 없이 해당 선금잔액에 대해 반환을 청구<sup>2)</sup>하여야 하며,

---

1) 시공단계의 건설사업관리 업무수행 시 감독 권한대행 업무를 포함하지 않는 경우에는 제64조를 적용하고 포함하는 경우 제94조를 적용하는데, 통상 공사가 발주한 건설사업관리업무는 ‘감독 권한대행 건설사업관리’에 해당하며 소규모 공사의 건설사업관리업무에 한하여 ‘감독 권한대행 업무’를 포함하지 아니함

2) 선금액에서 선금정산액을 공제한 금액을 대상으로 하되, 계약상대자의 귀책사유에 의하여 반환하는 경우 해당 선금 잔액에 선금을 지급한 시점으로 약정이자율을 적용한 이

같은 조 제4항에 따르면 반환 청구 시 기성부분에 대한 미지급액이 있는 경우에는 선금잔액을 해당 미지급액에 우선적으로 충당하되, 우선적으로 하도급대가를 지급한 후에 기성부분에 대한 미지급액의 잔액이 있으면 선금잔액과 상계할 수 있다고 되어 있다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상기간 중 4개 건설부점의 공공개발사업 공정관리 현황을 점검한 결과

### (1) 공정 지연에 따른 조치방안 부재

◆◆◆◆ △△공사의 경우 당초 계약기간이 2000. 0. 00.까지 인데, 계약상대자□□□□□□ 등)의 공정관리 불철저 등의 사유로 2000. 0. 0. 부터 2000. 00. 00.까지 발주청 9회, CM단 17회의 건축공사 부진공정 만회대책 수립을 요청<sup>3)</sup>하였으나 계약상대자는 이에 응하지 아니하여

담당자는 2000. 0. 00. 계약해지 후 지체상금 검토 및 2000. 00. 0.에 계약보증금 0,000,000,000원을 몰취하고, 잔여 공사분에 대해 신규 계약 상대자(주)○○○○)를 선정 후 2000. 00. 0.에 이르러야 △△공사를 준공 하여 당초 △△공사 계약기간 대비 890일(약 2년 5개월)이 지연되는 등

[표 1]과 같이 건설사업 공정관리 시 계획공정률 대비 실시공정률이 지연되는 경우 계약상대자에게 부진공정 만회대책을 요구하는 등 정상 공정을 회복할 수 있도록 조치하였으나, 계약상대자가 계약기간 내 준

---

자 상당액을 가산하여 청구하여야 한다.

3) “기재 생략”

공을 하지 못하여 지체상금을 부담한 사실이 있다.

[표 1] 부진공정 만회대책 요구 및 지체상금 부과 현황<sup>4)</sup>

(단위 : 건, 일, 원)

| 구분 | 소관부점 | 사업장명 | 발주청 부진공정<br>만회대책 요구 | 지체일수 | 지체상금액 |
|----|------|------|---------------------|------|-------|
|----|------|------|---------------------|------|-------|

“기재 생략”

---

그런데, 계약상대자가 발주청 또는 CM단의 부진공정 만회대책 요구에도 불구하고 이행하지 아니하는 경우 「건설기술진흥법」 제53조 등에 따른 벌점부과 외 공정지연을 예방하거나 정상공정 회복을 위한 실질적인 조치가 부재하므로

사업계획서상 명기된 사업기간 준수를 위해 장기 공정지연 가능성을 고려하여 계획공정률 대비 과도하게 공사가 지연되는 경우 계약해지 검토 기준을 마련하는 등 업무 절차 및 처리 방안을 수립할 필요가 있다.

---

4) “기재 생략”

## (2) ◆◆◆◆◆ 선금 지급 및 반환 청구 부적정

한편, ◆◆◆◆◆ △△공사의 공정관리 및 당시 업무처리 기록을 살펴보면 담당자는 2000. 00. 00.자 CM단의 보고 문서를 통해 [그림 10]과 같이 2000. 00. 00.부터 ○○○○○○공사 하도급분쟁으로 인해 정상적인 공정 진행이 불가능한 상황을 인지하였고

[그림 10] CM단의 ◆◆◆◆◆ △△공사 중지 현황 보고 발체

---

“기재 생략”

2000. 00. 00.자, ‘△△공사 중지예 따른 현황보고 및 검토의견 제출’ 건

[그림 11]과 같이 2000. 00. 0. 발주청 통보문서에 따르면 실행공정률(00.00%)이 계획공정률(00.00%)에 비해 00.00%에 불과하여 부진공정 만회 대책 수립을 요청하였으나 계약상대자가 응하지 않은 것으로 확인되었다.

[그림 11] 발주청의 부진공정 만회 대책 수립 요청(2000. 00. 0.)

---

“기재 생략”

---

또한, 2000. 00. 00.에 접수한 ○○○○○○공사 하도급업체(▽▽▽▽)의 문서에 따르면 원도급-하도급사 분쟁으로 인해 원도급사의 하도급 계약 해지 통보 등 공기지연 문제가 발생하고 있음을 확인하였음에도, 같은 날 계약상대자의 선금 00억 원 지급 요청 건을 검토·승인하여 2000. 00. 00.에 선금을 지급한 사실이 확인되었는데

2000. 0. 00.에 요청한 부진공정 만회대책 수립 제출 촉구 문서를 보면, 당시 실행공정률(00.00%)이 계획공정률(00.00%)에 비해 00.00%(약 0개월 지연)에 불과하는 등 공정이 상당히 지체되고 있었고<sup>5)</sup>

[그림 12]과 같이 CM단의 문서기록을 보면 원도급-하도급 분쟁, 건설 기술자의 이탈, 현장정상화 미실시 등이 발생하여 부진공정 만회대책 수립을 계약상대자에게 계속 요청하였음에도, 계약상대자는 이에 응하지 않은 것으로 확인된다.

#### [그림 12] CM단의 계약상대자 현장관리 촉구 기록

---

“기재 생략”

---

5) “기재 생략”

특히, 2000. 0. 0. 접수한 CM단의 현장실정보고 문서(2000. 0. 00.자)에 따르면 [그림 13]과 같이 하도급공사 계약에 문제가 발생하여 당초 선금 사용계획서에 포함되어 있는 공종이 정상적으로 이행되고 있지 않았으므로

업무담당자가 지속적인 공정 부진 및 선금사용계획서 이행 적정성에 관한 문제 발생 등을 충분히 인지할 수 있었음에도 선금 반환을 위한 별도의 검토나 조치가 없었던 것으로 확인되었다.

[그림 13] 선금사용계획서 및 CM단 검토 보고 기록

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| “기재 생략”                   | “기재 생략”                       |
| 선금사용계획서(2000. 00. 00. 승인) | 하도급 정상 진행 불가 보고(2000. 0. 00.) |

또한, 선금의 실제 반환 조치 일련의 과정을 살펴보면 ◆◆◆◆◆  
△△공사 제0 기성검사일인 2000. 0. 00. 보다 112일 늦은 2000. 0. 0.에  
기성검사 결과 문서를 접수(CM문서는 2000. 0. 0. 작성)하여, 2000. 0. 0.  
내부결재 및 계약상대자에게 통보함으로서 미지급 기성금 000,000천 원의  
채무가 발생한 사실이 있고

2000. 0. 00. 선금 보증 기일이 다가오자, 선금수령일(2000. 00. 00.)로  
부터 15일 이내 하수급인에게 선금을 배분하지 않았다는 사유 등으로

2000. 0. 0.에 선금잔액 원금 0,000,000,000원 및 이자상당액 약 0.0억원<sup>6)</sup>의 선금 반환을 청구하였으나 계약상대자 각서<sup>7)</sup>와 달리 응하지 아니하였고

2000. 0. 00. 제00회 기성검사 완료 및 2000. 0. 00.에 기성검사 결과 내부 결재 및 계약상대자에게 결과 완료 알림에 따라 당시 누계기준 계약상대자에게 지급해야할 미지급금액 0,000,000,000원의 채무가 발생하였는데,

집행기준 제38조에 따라 선금잔액을 기성 미지급액의 잔액과 상계 처리 하지 아니하고 충당하는 것(정산)으로 처리함으로서 선금 반환 청구 시 검토한 이자상당액 만큼의 기회비용을 포기한 사실이 있다.

[소관부점 의견] 소관 부점은 공정 지연 시 조치사항 부재 관련 사항에 대해 이의를 제기하지 않았고 공공개발사업 건설공사 공정관리 업무 처리 방안을 마련하겠다고 하였으며, ◆◆◆◆◆ 선금지급 및 반환 청구 관련하여 담당자는 공사가 시공사에 미지급한 기성금액과 선금잔액을 ‘정산’하여 정당하게 업무를 처리하였다고 설명하였다.<sup>8)</sup>

---

6) “기재 생략”

□ “기재 생략”

7) 각서에 따르면 발주기관이 선금잔액(또는 전액) 반환요청 시 지체없이 반환청구를 따르겠다고 명기되어 있으나 계약상대자는 이에 응하지 않음

8) 하수급인에게 선금을 배분하지 않아 선금 반환 사유가 발생하였고 관련 내용에 대해 법무법인의 검토 의견 또한 정당한 업무처리에 해당하지 않는다고 설명하고 있으며, 시공사에서도 제00회 기성검사 요청시 ‘상계’처리를 요청하고 있어 주장을 수용하기 어려움



#### 4. 조치할 사항

사장은 건축공사가 정상적으로 진행되지 않고 있음에도 선금을 지급하였고, 선금 반환 청구 사유 발생을 인지하였음에도 선금 회수를 하지 않았으며 선금반환 청구 대신 기성 미지급금과 정산하여 이자상당액을 수령하지 못한 수도권서부개발처 ◇◇◇ ○장(0급) 등 2명에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.

수도권동부개발처장은 공정관리 관련 업무를 철저히 하시고 계약 이행이 불철저한 계약상대방에게 선금을 지급하는 등 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

공공개발기획처장은 효율적인 건설공사 공정 관리를 위해 공정 지연률에 따라 계약해지를 포함하여 단계별 실질적인 조치가 가능한 업무처리 방안을 수립하시기 바랍니다.(통보)

#### < 주의 촉구 관련자 2명 >

| 당<br>소<br>속 | 당<br>직<br>위 | 당<br>직<br>급 | 성<br>명 | 담당업무 | 담당기간 | 현<br>근무지 |
|-------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|
|-------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|

“기재 생략”

---